

경 고 사 항

1. 제 목 : 민원 관리 부적정

2. 관계기관 : □□□▽▽요양원

3. 내 용 : □□□▽▽요양원에서는 입소자의 안정적인 요양을 위하여 입소자 중 문제 사안 발생 시 보훈요양원 운영규정 및 입소계약서 등에 따라 입소자와의 계약을 해지하고 퇴소조치 하고 있습니다.

「보훈요양원 운영규정」 제21조(퇴소) 제4호에 따르면 보훈요양원장은 입소계약서 및 약정사항을 위반한 경우 퇴소조치를 할 수 있다고 규정되어 있으며, 입소계약서 제5조(계약해지 요건) 제2항(서비스 제공자의 계약해지) 제2호에 따르면 폭력성 등 문제행동으로 타입소자의 안전과 인권에 심대한 위협이 될 때 입소자와의 계약을 해지할 수 있다.라고 규정되어 있습니다.

따라서 □□□▽▽요양원은 폭력성 등 문제행동으로 타입소자에 위협이 되는 입소자는 관련 규정 및 입소계약서에 따라 퇴소조치 하여야 하며, 입소자에 대한 퇴소조치 시에는 「보훈요양원 운영규정」 및 입소계약서, 약정사항(동의서) 등의 위반사항에 대해 퇴소자에게 설명 및 행정적 절차를 명확히 함으로서 오해 등으로 불필요한 민원이 발생하지 않도록 민원관리에 만전을 기하여야 합니다.

□□□▽▽요양원에서는 폭력성 등 문제행동을 보이고 타 입소 어르신에 대한 폭력을 행사한 입소 어르신(○○○)에 대하여 장기요양급여 이용 표준약관 제5조(계약해지 요건) 및 약정사항 제1호 등에 해당됨을 근거로 퇴소를 통보하였습니다.

그런데 2018년 □□□▽▽요양원 종합감사 시 입소 어르신의 퇴소 통보 절차에 대해 확인한 결과, 요양원 자체적으로 제정한 문제행동입소자 관리위원회 지침에 따라 회의를 개최하여 요양원 운영 규정 및 약정사항 등 위반을 근거로 입소 어르신에 대한 퇴소 결정을 내리고 퇴소 통보를 하였습니다.

또한 2017.10.31. 회의 진행 중 입소 어르신과 보호자(배우자)가 요양원에 내원하였을 당시, 복지과장과 간호과장이 입소 어르신의 보호자에게 해당 어르신을 요양원에서 모시기 힘든 상황을 완곡하게 설명하자 보호자는 이를 퇴소하라는 의미로 받아들이고 입소 어르신을 바로 모시고 나갔으며, 이때 회의 개최 내

부결재는 개최일인 2017.10.31.에, 요양원 퇴소 통보는 회의 다음날인 2017.11.01.에 시행하였으나, 회의 개최일에 이미 입소어르신이 퇴소하여 보호자로 하여금 행정적 처리가 완료되기 전에 퇴소 조치를 한 것이 아니냐는 오해를 발생하게 한 사실이 있습니다.

또한 퇴소 어르신은 입소 중에도 지속적으로 문제행동을 보여 왔고, 폭력 사건이 발생하기 전인 2017.10.06. 요양원 밖으로 나가려고 하는 등의 행동을 보였음에도 퇴소 어르신 보호자의 민원 제기에 대한 응대가 미흡하여 [표]와 같이 지속적으로 보호자의 민원이 제기된 사실이 있습니다.

[표] 요양원 퇴소 관련 감사실 민원 접수 현황

민원 제기일자	주요 민원내용	비고
2017.10.18.	요양원 재소 과정 및 퇴소 절차	유선
2017.10.31.	요양원 재소 과정 및 퇴소 절차	유선
2017.11.06.	퇴소조치 정당성 및 퇴소 절차	신문고
2017.11.16.	기 민원답변에 대한 보충자료 요청	신문고
2018.03.09.	요양원에 대한 감사 요청	서면

4. 조치할 사항

○ □□□▽▽요양원장은,

- 민원 발생 시 응대를 철저히 하여 추가적인 민원이 제기되지 않도록 하시기 바라며,(통보)

○ ❀❀이사는,

- 앞으로 동일 사례 재발 방지를 위하여 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)